

Nr. 167 Vortrag des Ministerialrats Grünbaum bei Reichsminister Kerrl. 2. November 1936

R 5101/23499, Bl. 322–327 Aufzeichnung

Beginn:

Beginn:

[Entwurf eines Grundsteuergesetzes; hier: Besteuerung des landwirtschaftlichen Grundbesitzes der toten Hand]

Terminsache

Herrn Ministerialdirigenten v. Detten.

Zu der in der Anlage wieder beigefügten Einladung des Herrn Reichsministers der Finanzen zur Abteilungsleiterbesprechung am 7. November 10 Uhr¹ bemerke ich, daß der Wunsch des Herrn Stellvertreters des Führers, den landwirtschaftlichen Grundbesitz, der sich im Eigentum der toten Hand befindet, schärfer als den übrigen landwirtschaftlichen Grundbesitz zur Grundsteuer heranzuziehen, bereits telephonisch von dem Verfasser des Gesetzentwurfs, Ministerialrat Kühne, durchgesagt worden ist. Das geschah schon vor der Reise von Ministerialrat Stahn nach Hahnenklee² (m. W. am 30. Oktober 1936), so daß Herr Stahn schon Gelegenheit hatte, den Herrn Minister darauf aufmerksam zu machen. Ich habe nun bei meiner kürzlichen Anwesenheit in Hahnenklee am 2. November dem Herrn Minister eingehend über die Steuerbefreiungen des kirchlichen Grundbesitzes, die im Entwurf des Grundsteuergesetzes enthalten sind³, Vortrag gehalten und bin dabei auch auf die Frage der stärkeren Heranziehung des landwirtschaftlichen Grundbesitzes der toten Hand zur Grundsteuer eingegangen. Ich konnte damals noch nicht wissen, in welcher Form diese stärkere Heranziehung geplant wird. Ich sah damals nur eine Möglichkeit in dem § 12 des Entwurfes, in dem die Steuermeßbeträge allgemein auf 10 v. Tausend festgesetzt werden, aber dem Reichsfinanzminister die Befugnis zugestanden wird, für einzelne Gruppen von Grundstücken einen gerin-

¹ Schnellbrief des RFM an MD Sommer/StdF, MDgt. v. Detten/RKiM, MD Harmening/REM, MR Parchmann/RForstMstr., MD Surén/RIM und MD Hog/PrFM vom 3. 11. 1936; R 2/10694, Geh. 3. Als Gegenstand der Besprechung war bezeichnet: Der StdF wünsche im neuen GrundsteuerG eine Vorschrift, nach der landwirtschaftl. Grundbesitz der toten Hand schärfer als der übrige landwirtschaftl. Grundbesitz besteuert werde. „Dabei werden unter ‚toter Hand‘ alle Körperschaften des öffentlichen und privaten Rechts verstanden. Der Stellvertreter des Führers hat keine Bedenken dagegen, daß die Auswirkung einer derartigen Regelung, soweit sie die Gebietskörperschaften betrifft, im Finanzausgleichsweg nach Möglichkeit ausgeglichen wird.“ Lt. RFM-Aufzeichnung vom 26. 10. 1936 wünschte der StdF an die Betriebe der toten Hand generell die doppelte Steuermeßzahl anzulegen: „Mit der Regelung soll in erster Linie der Grundbesitz im Eigentum von Kirchen, Kapitalgesellschaften und Stiftungen getroffen werden.“ Soweit davon auch Grundbesitz von Gebietskörperschaften und anderen öffentl.-rechtl. Körperschaften betroffen werde, sollten die für sie entstehenden Nachteile im Wege der mit der Realsteuerreform fälligen Neuordnung des Finanzausgleichs zwischen Ländern und Gemeinden intern aufgefangen werden: ebd. – Vorarbeiten am GrundsteuerG s. Dok. Nr. 163.

² Bockswiese-Hahnenklee: Höhenluftkurort im Harz, wo sich RKiM Kerrl zur Genesung aufhielt; vgl. Dok. Nr. 168 Anm. 12.

³ Gemäß § 4 Ziff. 5 des GesEntw. vom 30. 10. 1936 (R 43 II/789, Bl. 49–51) war grundsteuerbefreit:

– a)

„Grundbesitz, der dem Gottesdienst einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft gewidmet ist;

– b)

Grundbesitz einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft oder einer anderen Körperschaft des öffentlichen Rechts, der von der Religionsgesellschaft für Zwecke der religiösen Unterweisung benutzt wird;

– c)

Grundbesitz einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft oder einer anderen Körperschaft des öffentlichen Rechts, der von der Religionsgesellschaft für ihre Verwaltungszwecke benutzt wird“.

geren Meßbetrag festzusetzen⁴. Da der Steuermeßbetrag mit 10 v. T. an sich recht hoch angesetzt ist, so bestand schon nach dieser Regelung die Gefahr, daß der Reichsfinanzminister den hohen Satz von 10 v. T. für den Grundbesitz der toten Hand festsetzte, im übrigen aber alle anderen Grundstücke darunter ließ. Auf diese Gefahr habe ich bei meinem Vortrag am 2. November Herrn Minister aufmerksam gemacht und Herr Minister hat in sehr bestimmter Form jede Sonderbehandlung des kirchlichen Grundbesitzes bei der Höhe der Steuer für kirchenpolitisch untragbar erklärt.

Die Gründe, die der Herr Minister hierfür auf Grund des Vortrages anführte, waren folgende:

Bei dem überaus reichhaltigen Katalog der Steuerbefreiungen in § 4 des Entwurfs⁵ sei es an sich für ihn schon außerordentlich schwierig, die Pfarrhäuser, Pfarrländereien und in manchen Ländern auch die Kirchländereien in Abweichung zu den bisherigen landesgesetzlichen Steuerbefreiungen nunmehr zur Grundsteuer heranziehen zu lassen⁶. Es bestände wohl kein Zweifel darüber, daß nach der zur Zeit geltenden Rechtsprechung gerade die Grundsteuerbefreiungen auf Grund des historischen Werdegangs als Staatsleistung angesehen werden würden, die an sich nach Art. 138, 173 R[eichs]Verf[assung]⁷ bis zu einer Reichsablösungsgesetzgebung weiter zu gewähren sei, wenn auch vielleicht nicht eine feste Bindung insofern bestände, daß diese Staatsleistung unbedingt in Form der Steuerbefreiung gewährleistet werden müsse. Andererseits aber sei bei der überaus verschiedenen Regelung der Grundsteuerbefreiung kirchlichen Grundbesitzes in den einzelnen Ländern eine Rechtsvereinheitlichung nicht erreichbar, wenn man nicht so, wie jetzt vorgesehen, die in allen Ländern gemeinsamen Befreiungen weiter gewähre und im Falle der Verschiedenheit die Befreiungen streiche. Hierzu bestände bei den Pfarrdienstwohnungen auch noch der weitere Grund, daß sämtliche Dienstwohnungen des Reiches, der Länder, der Gemeinden und aller sonstigen öffentlichen Körperschaften, soweit sie für Wohnzwecke benutzt werden, der Steuer unterliegen. Es könnte natürlich nicht tragbar sein, dieses Prinzip lediglich zugunsten der Pfarrdienstwohnungen zu durchbrechen. Auch bei den Pfarrländereien bzw. Kirchenländereien könne man noch einigermaßen darauf hinweisen, daß ja aller landwirtschaftlich und forstwirtschaftlich genutzte Grundbesitz, soweit diese Nutzung nicht direkt unter die Ausübung der öffentlichen Gewalt fällt (Versuchs- und Forschungsgüter), der Grundsteuer unterliegt und daß daher der allgemeine Grundsatz, der auch in anderen Steuergesetzen zum Ausdruck gekommen sei, Platz greifen müsse, daß die Beteiligung am Wirtschaftsleben unter steuerlich gleichmäßigen Voraussetzungen zu erfolgen habe. Gegen diesen Grundsatz könnte sich seines Erachtens die Kirche mit Recht nicht wehren und es

⁴ GesEntw. § 12 *Steuermeßzahl*: „(1) Die allgemeine Steuermeßzahl beträgt 10 vom Tausend [sc. des Einheitswertes].“

(2) Der Reichsminister der Finanzen, der Reichsminister des Innern und der Reichsarbeitsminister können für einzelne Gruppen von Grundstücken [...] niedrigere Meßzahlen bestimmen.“

⁵ Grundsteuerfreiheit genossen danach: 1. Grundbesitz des Reichs, eines Landes, einer Gemeinde, soweit er für öffentl. Zwecke benutzt wurde (s. Dok. Nr. 163 Anm. 3), sowie Grundbesitz der Reichsbahn und der Reichsautobahnen für ihre Betriebszwecke (ebd. Anm. 5, 6); 2. Grundbesitz der NSDAP, ihrer Gliederungen und angeschloss. Verbände; 3. Grundbesitz des Reichs, eines Landes, einer Gemeinde oder sonst. Körperschaft, soweit er für mildtätige Zwecke benutzt wurde; 4. Grundbesitz eines anerkannten Sportvereins; 5. Grundbesitz öffentl.-rechtl. Religionsgesellschaften (s. o.); 6. Grundbesitz einer nach Ziff. 1–5 begünstigten Körperschaft, soweit er von einer anderen Körperschaft für ihre ebenfalls begünstigten Zwecke benutzt wurde; 7. für Zwecke der Wissenschaft, der Erziehung und des Unterrichts genutzter Grundbesitz, falls die staatl. Anerkennung hierfür erteilt wurde; 8. Grundbesitz einer allgem. Krankenanstalt; 9. alle dem öffentl. Gebrauch dienenden Verkehrswege, Deiche und Bestatungplätze; 10. Grundbesitz eines fremden Staates für Zwecke seiner diplom. Vertretung.

⁶ Zur Eingrenzung der bisherigen generellen Grundsteuerfreiheit für kirchl. Grundbesitz und die hierzu im RFM abgehaltenen Referentenbesprechungen vom 10. 8. und 18. 9. 1936 s. R 2/10693, Geh. 5 (hierzu vgl. APK I 2, Reg. Nrr. 21697, 21914); R 5101/23499, passim. Eine Eingabe von Kard. Bertram namens des dt. Episkopats vom 26. 8. 1936, welche die ungeschmälerte Aufrechterhaltung der durch Landesgesetze verbürgten Rechte forderte, wurde durch den RFM am 5. 12. 1936 abschlägig beschieden, ebenso wie analoge Eingaben der evang. Landeskirchen; R 2/10693, Geh. 5 Bl. 75–79, 84–101.

⁷ Weimarer Reichsverfassung vom 11. 8. 1919 (RGBl. S. 1383). Art. 138 lautete: „Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechstiteln beruhenden Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften werden durch die Landesgesetzgebung abgelöst. Die Grundsätze hierfür stellt das Reich auf. – Das Eigentum und andere Rechte der Religionsgesellschaften und religiösen Vereine an ihren für Kultus-, Unterrichts- und Wohltätigkeitszwecke bestimmten Anstalten, Stiftungen und sonstigen Vermögen werden gewährleistet.“

Art. 173 WRV: „Bis zum Erlaß eines Reichsgesetzes gemäß Art. 138 bleiben die bisherigen auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften bestehen.“

könne sich infolgedessen nur die Frage erheben, ob man aus den geltenden Bestimmungen oder Verträgen (vgl. Art. 18 des Reichskonkordats⁸) in anderer Form ein gewisses Äquivalent für die Kirchen erreichen könne und müsse. Die Prüfung dieser Frage müsse vorbehalten bleiben und er sei in dieser Beziehung damit einverstanden, daß diese Gedanken bisher schon den beiden Finanzministern⁹ gegenüber zum Ausdruck gebracht worden seien und auch weiter zum Ausdruck gebracht würden. Eine Schlechterstellung dieses schon unter den oben erwähnten großen Schwierigkeiten der Grundsteuer neu unterworfenen kirchlichen Grundbesitzes gegenüber dem sonstigen land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundbesitz halte er schlechterdings für untragbar. Da der landwirtschaftlich genutzte Grundbesitz der toten Hand sich abgesehen von den staatlichen Domänen und Staatsnebenfonds, einigen wenigen Gemeindeländereien und den Kirchen nur noch in der Hand von ein paar Stiftungen befinde, so sei ohne weiteres einleuchtend, daß die von dem Herrn Stellvertreter des Führers vorgeschlagene Höherbewertung sich fast ausschließlich gegen die Kirchengemeinden und, soweit sie die staatlichen, aus der Säkularisation stammenden Staatsnebenfonds betreffe, diese Fonds und damit wiederum die Kirchengemeinden wende, da ja diese Staatsnebenfonds zum großen Teil mit kirchlicher Zweckbestimmung versehen seien. Der Gesichtspunkt, daß ja von dieser Höherbewertung auch die Gebietskörperschaften betroffen werden, könne unmöglich wirksam sein, da ja auch die Kirchenbehörden sofort darauf kommen würden, daß dies nur eine Frage des Finanzausgleichs sei. So müsse diese Maßnahme als eine unbedingt offen erkennbare Bedrängung der Kirchen in Erscheinung treten und werde daher alle die ungünstigen kirchenpolitischen Folgen mit sich bringen, die jede allgemeine Regelung auf diesem Gebiet nun mal nach sich zu ziehen pflege. Daß die Besiedlung des platten Landes mit Erbhofbauern vor dem kirchlichen Grundbesitz nicht haltmachen könne, sei auch die Ansicht des Herrn Ministers. In dieser Beziehung stände aber die Kirche genau so wie jeder Eigentümer von in der Regel nur pachtweise benutztem Lande. Bei den großen Vollmachten, die die Siedlungsbehörden hätten, müßte ein befriedigendes Ergebnis erreichbar sein.

Im übrigen stimmte der Herr Minister auch noch dem Vortrage insofern zu, als darauf hingewiesen wurde, daß diese Übersteigerung der Besteuerung kirchlichen Grundbesitzes nicht als Einzelhandlung angesehen werden würde, sondern im Rahmen der gesamten Geschehnisse der letzten Jahre auf dem Gebiet der kirchlichen Finanz- und Vermögensverwaltung betrachtet werden würde. Die Kürzung der Pfarrbesoldungszuschüsse seit 1933, die Drosselung der Kirchensteuer seit 1935¹⁰, die Drosselung der kirchlichen Sammlungen durch das Sammlungsgesetz vom 5. 11. 1934¹¹, der Fortfall der Stempelsteuerfreiheit im neuen Urkundensteuergesetz¹², die Verweigerung der Fortentwicklung des Kirchensteuerrechts¹³ und schließlich auch die noch in Aussicht stehenden Verschärfungen des Gesetzes über die Schenkungen an die tote Hand und den Grunderwerb der toten Hand¹⁴, würden zweifellos mit einer steuerlichen Schlechterstellung des kirchlichen Grundbesitzes im Zusammenhang betrachtet werden. Wenn auch für alle diese Handlungen im einzelnen seinerzeit

⁸ Vom 20. 7. 1933 (RGBl. II S. 679); AKTEN DEUTSCHER BISCHÖFEII, Nr. 1*. Art. 18: „Falls die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an die katholische Kirche abgelöst werden sollten, wird vor der Ausarbeitung der für die Ablösung aufzustellenden Grundsätze rechtzeitig zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Reich ein freundschaftliches Einvernehmen herbeigeführt werden. – Zu den besonderen Rechtstiteln zählt auch das rechtsbegründete Herkommen. – Die Ablösung muß den Ablösungsberechtigten einen angemessenen Ausgleich für den Wegfall der bisherigen staatlichen Leistungen gewähren.“

⁹ RFM Schwerin v. Krosigk und PrFM Popitz.

¹⁰ Mit RdErl. vom 8. 3. 1935 hatte der RErzM angeordnet, angesichts des allgem. steigenden Einkommen- und Lohnsteuersolls den Kirchensteuerhebesatz im Rj. 1935/36 um mind. ein Fünftel unter den des Vorjahres zu senken; DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK I, Nr. 10/35; AKTEN DEUTSCHER BISCHÖFEII, Nr. 229/II Ziff. 23. Zu div. Fällen einer einseitigen Kürzung der Staatsleistungen vgl. DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK I, Nr. 4/35; AKTEN DEUTSCHER BISCHÖFEIII, Nr. 302, 317 Ziff. III (Kürzung der Staatszuschüsse in Bayern 1936 um 4,5 Mio RM).

¹¹ RGBl. I S. 1086; Näheres s. ARH II/1, Nrr. 19, 37 P. 2.

¹² Vom 5. 5. 1936 (RGBl. I S. 407); Begründung: RStBl. 1936, S. 464. KabVorl. in: R 43 II/796.

¹³ Zur preuß. Kirchensteuernovelle und ihrem Scheitern s. Dok. Nrr. 30, 66, 76.

¹⁴ S. Dok. Nr. 112.

schwerwiegende Gründe vorgelegen haben, so wirke diese Zusammenstellung tatsächlich verblüffend und es sei dringend an der Zeit, diesen Ring nicht noch weiter zuzuziehen. Hinzu komme, daß die vom Herrn Stellvertreter des Führers vorgeschlagenen Maßnahmen in besonderer Weise den Widerstand der Kirche wecken werden und daher noch nicht einmal geeignet sein werden, den Erfolg der freiwilligen Abgabe kirchlichen Grundbesitzes zu bringen. Ob schließlich bei dem starken Bedarf an zusätzlich zu pachtendem Land in weiten Teilen Deutschlands nicht sogar doch die Möglichkeit bestände, diese erhöhten Steuern z. T. auch noch auf die Pächter abzuwälzen, sei noch nicht ohne weiteres klar. Dies würde aber eine ganz besonders unerwünschte Folge sein. Eine Abschrift meines Vermerkes vom 4. XI. über den Vortrag füge ich bei. Das Doppel exemplar der Einladung zum 7. XI. habe ich Herrn Büchner¹⁵ zugeleitet¹⁶.

Berlin, den 5. November 1936
Grünbaum

¹⁵ GerAss. Hans Büchner: Kabinettsreferent im RKiM; s. KREUTZERS. 153f.

¹⁶ In der Besprechung im RFM am 7. 11. 1936 begründete zunächst MD Sommer den Antrag des Stf. Nach ihm ergriff v. Detten das Wort, indem er dem eigenen Sitzungsvermerk zufolge „die allgemeine kirchenpolitische Lage erläuterte und die dringende Notwendigkeit hervorhob, nicht in dieser Zeit, in der die Außenpolitik im Vordergrund der Arbeit und des Interesses steht, die Gegensätze innerhalb der Volksgemeinschaft zu verschärfen. Das Ministerium für die kirchl. Angelegenheiten habe durch einen erheblichen konstruktiven Beitrag dem vorliegenden Gesetz zugestimmt, und auch heute könne ich vom Minister aus erklären, daß der Minister dem Gesetz seine Zustimmung geben werde. Ich erläuterte dann die Gründe, die den Herrn Minister veranlaßten, sich grundsätzlich gegen den Antrag des Stellvertreters des Führers wenden zu müssen. Ich bat daher, von dem Antrag absehen zu wollen, und erklärte, daß damit an der grundsätzlichen Einstellung des Ministeriums sich in keiner Weise etwas ändere und daß in dieser Beziehung völlige Übereinstimmung herrsche“. Daraufhin zog Sommer den Antrag zurück, betonte aber, „daß es weiterhin das Bestreben sein müsse, bei der großen Not auf dem Gebiete der Siedlung die Frage des Landbesitzes der ‚Toten Hand‘ im Auge zu behalten“. R 5101/23499, Bl. 321.

Noch vor Inkrafttreten des neuen GrundsteuerG im Apr. 1938 ließ Kard. Bertram den RKiM am 4. 2. 1938 das Ergebnis detaill. Einzelerhebungen über die aus dem Gesetz zu erwartende Steuerbelastung der Pfarrländereien wissen: Etwa 80% der vorwiegend mit Grundbesitz ausgestatteten ländl. Kirchengemeinden könnten die neue Grundsteuerbelastung „selbst bei rücksichtsloser Erhöhung ihrer Kirchensteuer bis zur äußersten Grenze der Leistungsfähigkeit nicht aufbringen“. R 5101/23500. Der solcherart ausgelöste Druck zum Verkauf von Kirchengrund lag aber gerade in der Intention des Gesetzes.

Zitierhinweis

Nr. 167 Vortrag des Ministerialrats Grünbaum bei Reichsminister Kerrl. 2. November 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d167>